

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นาง สุพรรณิ วีรุตมเสน

ผู้ร้อง

4814/2541

ป.พ.พ. มาตรา 1629, มาตรา 1630, มาตรา 1713

คำว่า ผู้มีส่วนได้เสีย ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 วรรคหนึ่ง มีความหมายถึงผู้ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินมรดกโดยตรง มาแต่ต้นในขณะเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ในขณะเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ร. มารดาของเจ้ามรดกแม้จะมีอายุถึง 95 ปี แต่เมื่อ ร.ยังมีชีวิตอยู่. จึงเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 2 ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 วรรคหนึ่ง ส่วนผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดก เป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 3 อันเป็นลำดับถัดลงมา ผู้ร้องย่อมไม่มีสิทธิในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1630 วรรคหนึ่งและการที่ผู้ร้องเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกของเจ้ามรดกภายหลังเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ก็ถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า นายนิวัติ ประจันเขตต์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540 ผู้ตายเป็นบุตรของพันตำรวจโทกระจ่าง ประจันเขตต์ กับนางริ้ว ประจันเขตต์ พันตำรวจโทกระจ่างเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี 2506 ผู้ตายไม่มีภริยาและบุตร ดังนั้น นางริ้วจึงเป็นทายาทโดยธรรมแต่เพียงผู้เดียวขณะมีชีวิตอยู่ผู้ตายมีทรัพย์สินอันเป็นมรดกคือที่ดินโฉนดเลขที่ 8031 โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ นางริ้วทายาทโดยธรรมของผู้ตายปัจจุบันอายุ 95 ปี เดินไม่ได้และช่วยเหลือตนเองไม่ได้นอนป่วยอยู่ที่บ้าน จึงไม่สามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้ผู้ร้องเป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตาย ภายหลังที่ผู้ตายถึงแก่ความตายผู้ร้องได้เข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีตามคำร้องยังถือไม่ได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอจัดการมรดกในคดีนี้ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายนิวัติ ประจันเขตต์ เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540 โดยมีที่ดินโฉนดเลขที่ 8031 เป็นทรัพย์สินมรดกและไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ผู้ตายไม่มีภริยาและบุตรผู้ตายเป็นบุตรของพันตำรวจโทกระจ่าง ประจันเขตต์กับนางริ้ว ประจันเขตต์ พันตำรวจโทกระจ่างตายไปตั้งแต่ปี 2506 ส่วนนางริ้วมารดาผู้ตายยังคงมีชีวิตอยู่ปัจจุบันมีอายุ 95 ปี โดยเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายแต่เพียงผู้เดียวผู้ร้องเป็นน้องสาวร่วมบิดา

มารดาเดียวกับผู้ตาย ผู้ร้องได้เข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินอันเป็นทรัพย์สิน
มรดกของผู้ตายภายหลังผู้ตายถึงแก่ความตายจนถึงปัจจุบัน

มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องว่าการที่ผู้ร้องซึ่งเป็น
น้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตายได้เข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินอัน
เป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 ที่จะยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการ
มรดกของผู้ตายได้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1713 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะ
ร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ความหมายของคำว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความ
หมายถึงผู้ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินมรดกโดยตรงมาแต่ต้นในขณะเจ้ามรดกถึงแก่
ความตาย ดังนี้ เมื่อปรากฏตามคำร้องขอของผู้ร้องว่าในขณะเจ้ามรดกรายนี้ถึงแก่
ความตายนางริ้วซึ่งเป็นมารดาของเจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ นางริ้วเป็นทายาทโดยธรรม
ลำดับที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 วรรคหนึ่ง ส่วนผู้
ร้องซึ่งเป็นน้องสาวเจ้ามรดกและเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเป็นทายาทโดย
ธรรมลำดับที่ 3 อันเป็นลำดับถัดลงมา จึงไม่มีสิทธิในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1630 วรรคหนึ่ง ทั้งผู้ร้องเข้าไปครอบ
ครองทำประโยชน์ในที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายภายหลังผู้ตายถึงแก่ความ
ตาย กรณีของผู้ร้องยังถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามความหมายของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้
ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

พิพากษายืน

(ประกาศ นุรพางกูร-ระพินทร บรรจงศิลป-วุฒินันท์ สุขสว่าง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ